



## Nr. 128 Ministerbesprechung vom 26. November 1926 im Reichstagsgebäude <sup>1</sup>

R 43 I/1416, Bl. 455–457

Anwesend: Marx, Külz, Reinhold, Curtius, Brauns, Bell, Geßler, Krohne; StS Pünder, Sautter, Gutbrod; MinDir. Offermann, Sitzler; MinDirig. Koenigs; MinR Graf Schwerin v. Krosigk, Düring, Heintze; Votr.LegR Martius; ORegR Moßdorf, RegR Planck; Protokoll: ORegR v. Stockhausen.

### [Tagesordnung]

1. Taktische Behandlung des Arbeitsschutzgesetzes.
2. Fall Himmelsbach. [Mologa.]
3. Lage des Stettiner „Vulkan“.

### 1. Taktische Behandlung des Arbeitsschutzgesetzes.

Der *Reichskanzler* regt die Frage der taktischen Behandlung des soeben verabschiedeten Gesetz-entwurfs über den Arbeitsschutz <sup>2</sup> an. Er halte es für zweckmäßig, wenn alsbald eine Besprechung einerseits mit den Regierungsparteien, andererseits mit den Sozialdemokraten stattfinde.

Der *Reichsarbeitsminister* weist darauf hin, daß man nicht daran vorbeikäme, noch gewisse Maßnahmen gegen die immer mehr überhandnehmenden Mißstände, insbesondere in der Überstundenfrage, zu treffen. Auch hierüber müsse zunächst innerhalb der Regierungsparteien Einigkeit hergestellt werden. Er rege an, am Sonnabend, dem 27. November, 11 Uhr vormittags eine Besprechung innerhalb der Regierungsparteien, namentlich auch über die von ihm beregten Fragen stattfinden zu lassen. Alsdann könne man mit den Sozialdemokraten Fühlung nehmen.

Der *Reichskanzler* und der *Reichswirtschaftsminister* stimmen dem zu <sup>3</sup>.

### 2. Fall Himmelsbach. [Mologa.]

Der *Reichskanzler* berichtete über den Fortgang der Angelegenheit Himmelsbach. Er sei in dieser Frage tätig geworden, um einen Vergleich zwischen der Firma und den verschiedenen beteiligten Reichs-, preußischen, hessischen und bayerischen Regierungsstellen zustande zu bringen <sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Diese Ministerbesprechung fand im Anschluß an die Kabinettsitzung vom gleichen Tage (Dok. Nr. 127) statt.

<sup>2</sup> Siehe Dok. Nr. 127.

<sup>3</sup> Vertreter der Reichstagsfraktionen der Regierungsparteien wurden zu einer Besprechung über das Arbeitsschutzgesetz am 27. 11. beim RK eingeladen (R 43 I/1020, Bl. 305); ein Protokoll hierüber war nicht zu ermitteln. Siehe jedoch Dok. Nr. 132.

<sup>4</sup> Die wiederholten Bemühungen des RK, den Prozeß der Fa. Himmelsbach gegen das Reich und die Länder Preußen, Bayern und Hessen (vgl. Dok. Nr. 34, P. 3) durch Vergleich zu beenden, blieben ergebnislos. Die von der Klage betroffenen Landesregierungen und Reichsressorts stellten die Bedingung, daß die Fa. Himmelsbach die von ihr erhobenen Beschuldigungen zurücknehme und

Der *Reichsfinanzminister* berichtete über seine Kenntnisse der Geschäftslage der Mologa<sup>5</sup>. Die Lage dieser Firma sei sehr schlecht. 3 Millionen Kapital ständen 20 Millionen Schulden gegenüber. Notwendig sei, daß ohne Eingreifen der Regierung die Mologa zunächst eine Basis für ihre wirtschaftliche Existenzmöglichkeit finde. Erst dann könne die Frage einer Stützungsaktion seitens der Regierung überhaupt diskutiert werden<sup>6</sup>.

### 3. Lage des Stettiner „Vulkan“.

Der *Reichsverkehrsminister* trägt über die Lage des Vulkan-Werkes vor<sup>7</sup>. Er bittet zu Einzelheiten dem Ministerialdirigent Koenigs vom Verkehrsministerium das Wort zu geben.

*Ministerialdirigent Koenigs* teilt mit, daß die Berliner Handelsgesellschaft und das Bankhaus S. Bleichröder in Berlin, welche gemeinsam mit der Reichsregierung und der Preußischen Staatsregierung im Frühjahr 1925 die Stützungsaktion für die Vulkanwerke Hamburg und Stettin A.G. eingeleitet hätten, an das Reich und Preußen mit dem Antrage herangetreten seien, in den Verkauf der Hamburger Niederlassung der Gesellschaft zu willigen und das Hamburger Werk aus der Haftung für die Reichs- und Staatskredite zu entlassen. Die Hamburger Niederlassung solle an einen unter Führung der Schröder-Bank in Bremen stehenden Nordseewerfttrust übergehen, der die A.G. Weser in Bremen, die Werft von Tecklenborg in Wesermünde und möglicherweise auch den Bremer Vulkan in Vegesack und die Deutsche Werft in Hamburg-Finkenwerder umfassen werde und dessen Bildung der auch von der Reichsregierung wiederholt betonten Notwendigkeit einer Zusammenfassung der Seeschiffswerften entgegenkomme. Die Banken hätten weiter darum gebeten, daß sich das Reich und Preußen bereit erklären möchten, die von ihnen gegebenen Kredite von 10 310 000 M auf 5 Jahre fest zuzusagen und für diesen Zeitraum von Zinsen frei zu lassen, weil sonst eine Gesundung des Stettiner Werkes der Gesellschaft kaum möglich erscheine. Dem ersten Antrag empfehle er stattzugeben und dem Verkauf des Hamburger Werkes zuzustimmen, da der Kaufpreis angemessen sein dürfte und voll in die Kasse der Vulkanwerke A.G. fließe, der Kaufpreis somit als Pfandobjekt für die Reichs- und Staatskredite an die Stelle des Werkes selber trete; den zweiten Antrag könne er nicht befürworten, denn er könne nicht vorschlagen, wegen einer Verlängerung der am 30. Juni 1927 ablaufenden Reichs- und Staatskredite eine Erklärung abzugeben oder gar einen Zinserlaß zu bewilligen, nachdem die Banken ihre am Tage vorher abgegebene Zusage, daß sie den Vulkanwerken die von ihnen eingeräumten Kredite ebenfalls auf 5 Jahre fest und zinsfrei belassen wollten, heute zurückgezogen hätten.

Der *Reichsverkehrsminister* hält einen Verkauf des Hamburger Werkes im wirtschaftlichen Interesse für zweckmäßig, da dann einerseits eine Vertrustung der Nordseewerften angebahnt wäre, was leicht dazu führen könne, daß auch die Ostseewerften ihre Konkurrenzbestrebungen aufgäben und sich ebenfalls zu einem Trust zusammenfänden.

---

auf alle Schadensersatzansprüche verzichte. Auf diese Bedingungen ging die Firma jedoch nicht ein. Im August 1927 mußte sie Konkurs anmelden. Das Urteil im Himmelsbach-Prozeß wurde erst am 15.6.33 gesprochen: Das Landgericht I in Berlin wies die Schadensersatzklage der Firma zurück. Diese Entscheidung wurde im Revisionsverfahren durch das Kammergericht Berlin und das Reichsgericht bestätigt (R 43 I/462, 463, 464).

<sup>5</sup> Vgl. Dok. Nr. 114, P. 4.

<sup>6</sup> Zum Fortgang siehe Dok. Nr. 130, P. 5.

<sup>7</sup> In einem Schreiben an den StSRkei vom 26.11.26 teilte der RVM mit: Die auf Grund des Kabinettsbeschlusses vom 4.4.25 (siehe Die Kabinette Luther I/II, Dok. Nr. 66, P. 1) durchgeführte Kreditaktion zur Sanierung der Vulkanwerft in Stettin habe nicht den gewünschten Erfolg gehabt. Bisher seien vom Reich und Preußen über die Reichskreditgesellschaft und die Pr. Staatsbank insgesamt 10,31 Mio Kredite gezahlt worden. Während sich die Hamburger Niederlassung der Vulkan-AG ohne staatliche Hilfe halten könne, habe das Stettiner Werk, das durch die Kredite gestützt werden sollte, keine nennenswerte Beschäftigung und liege nahezu still. Der Aufsichtsrat schlage nun vor, die Hamburger Niederlassung zu veräußern. Als Käufer komme ein im Entstehen begriffener Nordseewerfttrust in Frage, der als Kaufpreis Aktien im Nennwert von 3,3 Mio RM anbiete. Zur Konsolidierung des Stettiner Werks wünsche der Aufsichtsrat außerdem die Niederschlagung der rückständigen Steuern sowie eine zinslose Verlängerung der Reichs- und Staatskredite auf 5 Jahre. Falls die RReg. und die PrStReg. nicht bis zum 27.11.26 ihre Zustimmung zu den vorgeschlagenen Maßnahmen erklärten, sei die Liquidation der Vulkan-AG nicht zu vermeiden (R 43 I/2146, Bl. 349–351).

Der *Reichswirtschaftsminister* äußerte Bedenken, die Hamburger Niederlassung zu verkaufen und aus der Schuldhaft der Reichs- und Staatskredite zu entlassen. Da die Banken der Auffassung seien, daß ohne Konsolidierung der Reichs- und Staatskredite das Stettiner Werk nicht zu halten sei, eine Erklärung in dieser Richtung nach dem Vorschlage des Reichsverkehrsministers aber nicht abgegeben werden solle, habe das Reich keinen Anlaß, dem Verkauf der Hamburger Niederlassung zuzustimmen und tue besser, der Liquidation des Gesamtunternehmens seinen Lauf zu lassen.

Der *Reichswehrminister* nahm zu dem Vorschlage des Reichsverkehrsministers Stellung. Er hatte keine grundsätzlichen Bedenken gegen einen Verkauf des Hamburger Werkes.

Der *Reichsminister der Finanzen* bemerkte, daß er zunächst keinen Grund habe, Anträgen auf Verlängerung der Kredite oder auf Zinsfreiheit nachzukommen.

Dem Verkauf des Hamburger Werkes stimme er zu.

Das *Kabinett* beschloß sodann: Dem Verkauf der Hamburger Niederlassung der Vulkanwerke wird zugestimmt. Eine weitere Erklärung der Reichsregierung wird nicht abgegeben.

## **Zitierhinweis**

Nr. 128 Ministerbesprechung vom 26. November 1926 im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 371–373 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D128>